من الدم او الصدقة فى ترك شئ من المكروهات بخلاف ترك شئ من الواجبات (وأما محرماته) اى محظوراته احرامه وكذا مكروهاته وآدابه (ومفسده) وهو الجماع قبل الوقوف (ومباحاته) أى ماعدا المذكورات (فستأتى بعد) اى فى فصول على حدة الا ان كلها من متعلقات الاحرام مطلقا لا تعلق لها بالحج خصوصا

﴿ باب المواقيت ﴾

جمع الميقات وهو زمان موقت أو مكان معين ولذا قال (وهى نوعان زمانى ومكانى) اى نوع منهما منسوب الى الزمان وآخر الى المكان (فالاول) وهو الزمانى (شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة) اى عندنا وتسعة من ذى الحجة بليلة النحر عند الشافعى وذو الحجة كله عند مالك وبناء الخلاف على ان المراد بقوله تعالى الحج أشهر معلومات وقت أعماله ومناسكه أو وقت احرامه او ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا فان مالكا كره العمرة فى بقية ذى الحجة وأبا حنيفة وان صحح الاحرام به قبل شوال لكنه عده مكروها وانما سمى بعض الشهر شهرا عند الجمهور اقامة للبعض مقام الكل او اطلاقا للجمع على ما فوق الواحد مع السكوت عن الكسر (ومن أحكامها) اى ومن احكام المواقيت التي من جملتها الميقات الزمانى فكان حقه أن يقول ومن أحكامه ولا يبعد ان يقال المعنى ومن أحكام أشهر الحج (صحة أفعال الحج فيها)اى من طواف القدوم وسعى الحج ونحوهما (ومنها عدم صحة شئ من أفعاله الواجبة)وكذا السنن والمستحبة (قبلها سوى الاحرام)فانه يجوز عندنا مع الكراهة ولا يجوز عند الشافعية لكونه ركنا عندهم وشرطا من وجه عندنا (فلو احرم به)اى بالحج ولو قبل الاشهر (وطاف)اى اكثر طواف القدوم (وسعى)أى بعد الطواف (له)أى للحج (فى شوال يقع سعيه)أى يعتبر (عن سعى الحج)ويجعل طوافه للقدوم عن سنن الحج أو واجباته على ما قيل (ولو فعل ذلك) أى ما ذكر كله (فى رمضان لم يجز) عندنا وكذا لو كان اكثر طوافه فى رمضان واقعه فى شوال فانه لم يجز وكذا لو كان سعيه قبل طواف القدوم ولو فى شوال (ومنها اشتراط وقوع الوقوف فيها)أى فى الجملة (فلو اشتبه عليهم يوم عرفة فوقفوا)اى فى يوم ظنوا انه يوم عرفة (فاذا هو يوم النحر جاز ولو ظهر انه الحادى عشر لم يجز)لما سيأتى فى محله لو قوعه فى زمانه (ومنها اشتراط وجوب أكثر أفعال العمرة) الصواب اكثر اشواط طواف العمرة (فيها لصحة التمتع وكذا القران) يحتمل الرفع والخفض اى حكمه او وكذا يشترط لصحة القران وكان الاولى ان يقول والقران (ومنها لو احرم يوم النحر بحج وسعى له)اى فيه بعد طواف (ثم حج بذلك الاحرام من قابل يصح سعيه) لوقوعهما فى الاشهر وامام احرامه فقد تقدم انه يجوز تقدمه مطلقا (ومنها لو احرم يوم النحر بعمرة وأتى بأفعالها) اى فى يوم النحر وان كان تكره العمرة فى ايام النحر (ثم احرم) اى بعد خروجه من احرامها (فى يومه بحج وحج من قابل يكون متمتعا) وهل يكون مسنونا أو غير مسنون الظاهر الثانى قياسا على التمتع للمكى (وقيل لا)اى لا يكون متمتعا اصلا اذ شرط صحة التمتع ان يكون ادا العمرة والحج فى سنة واحدة على قول الاكثر صرح به غير واحد وكذا ذكره فى الكبير (ومنها جواز صوم التمتع والقران)اى بالثلاثة (فيها لا قبلها) اى ولا بعدها حتى لا يجوز فى أيام النحر كلها لحرمة الصوم فيها (ومنها كراهة العمرة فيها للمكى)اى اذا حج من عامه لانه ممنوع عن التمتع والقران دون الآفاقى ولان العمرة جازت فى السنة كلها الا انها كرهت يوم عرفة الى آخر ايام التشريق وقيل تكره العمرة للمكى فيها مطلقا ووجهه غير ظاهر نقلا (والثانى المكانى وهو يختلف باختلاف الناس وهم فى حق المواقيت)اى المكانية (اصناف ثلاثة اهل الآفاق)اى حقيقة

مرات رواه ابن أبى شيبة (وعن يحيى بن سعيد)قال أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن اذا قلتهن طفئت شعلته وخر ميتا فقال النبى صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ فى الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن رواه الامام مالك فى الموطأ هكذا رواه النسائى مرفوعا من